

28 de Setembro de 2023

Competência 01. Base Tecnológica: Tipos de contratos empresariais. Teoria Geral dos Contratos

PROCEDIMENTO DIDÁTICO: estudo dirigido com a disponibilização de materiais para leitura e vídeo aula

CONTRATOS - TEORIA GERAL

Olá turma! Depois de conhecermos os tipos de sociedades empresárias existentes e falarmos sobre o porte delas, é hora de conhecermos alguns tipos de contratos. Em sua vida, você certamente já assinou contratos (ou assinará) e sabe que eles são firmados observando regras de direito.

Vamos entender um pouco mais sobre isso?



Fonte: <https://pixabay.com/pt/illustrations/auditoria-imposto-inspe%C3%A7%C3%A3o-auditor-3929140/>

Antigamente tudo que se comprava ou se vendia era tratado entre as pessoas por meio do “boca-a-boca”. Como ainda não havia regras claras sobre o que se podia e não podia fazer, as pessoas conversavam entre si, e ali acordavam os termos de suas relações comerciais.

É claro que, entre esses acordos “de boca”, poderia haver aqueles que, por algum motivo, não cumpriam com o que foi acertado e assim, a outra parte ficava no prejuízo, ou procurava meios de cobrar o combinado.

Hoje temos meios legais de conduzir e registrar estes acordos que são realizados no dia a dia das empresas, garantindo a execução fiel de tudo que foi descrito no contrato, tendo agora sua efetivação conservada em forma de lei.

Os contratos empresariais se tornaram documentos oficiais responsáveis por garantir a segurança das partes envolvidas em um acordo, contribuindo para que não haja divergências e tampouco problemas nas relações corporativas, deixando claro todas as cláusulas e propostas discutidas em uma negociação, por exemplo.

Eles são muito utilizados pelas empresas em situações como compra e/ou venda de um produto, contratação de um serviço, comunhão das parcerias de negócios, acordos bancários, entre outras ações praticadas no seu cotidiano.

Os contratos fixam em suas cláusulas todas as condições discutidas em uma negociação, deixando claro as responsabilidades, direitos e deveres dos participantes no cumprimento fiel das suas normas.

Existem diversos tipos de contratos. No ambiente empresarial os contratos mais utilizados são os contratos mercantis (bancários, comissão, investimentos, etc.); os contratos administrativos (aqueles firmados entre a relação das empresas com o Poder público); contratos de trabalho (relação entre a empresa e o seu empregado) e os contratos de consumo (regidos pelo código de defesa do consumidor). Em todos eles, as partes firmam suas propostas e em seguida a sua aceitação.

Agora, veja a tela narrada abaixo:



Leia também essa página do livro Direito Empresarial, sobre os princípios dos contratos. Bom estudo!

Leia também essa página do livro Direito Empresarial, sobre os princípios dos contratos. Bom estudo!

A-Z

intrínseco

adj. Que é próprio e essencial: qualidade intrínseca: Que existe por si mesmo, fora de qualquer convenção: o valor intrínseco de uma moeda é o seu valor conforme o peso do metal precioso à cotação comercial.

19.2 Princípios gerais dos contratos

Como mencionamos a forma dos contratos é livre, porém o mesmo deve obedecer alguns requisitos **intrínsecos** que devem ser respeitados quando da sua elaboração, denominados pela doutrina como princípios gerais dos contratos, são eles:

- **Autonomia da vontade** – É o núcleo do contrato e representa o consentimento das partes, que devem ter total liberdade para contratar e para estipular as cláusulas.
- **Força obrigatória (*pacta sunt servanda*)** – O contrato é obrigatório e uma vez celebrado faz lei entre as partes. Este princípio foi relativizado pela teoria da imprevisão, posto o contrato não é obrigatório se a situação das partes se alterar durante a execução do contrato.
- **Relatividade dos efeitos dos contratos** – Um contrato em regra só gera efeitos entre as partes. Os efeitos não atingem terceiros.
- **Função social do contrato** – o contrato em relação à sociedade gera efeitos, os quais devem respeitar as normas sociais. Pode ser definido como a ética fora do contrato, posto que as partes devem respeitar a coletividade.
- **Boa fé objetiva** – Consiste em uma regra de natureza ética interna do contrato e de exigibilidade jurídica que cria obrigações acessórias e paralelas aos princípios de proteção, estabelecendo uma lealdade negocial entre as partes que, entre si, devem lealdade e confiança.

PERGUNTA: Quais são as possíveis soluções disponíveis em caso de quebra de contrato?

RESPOSTA: Os contratos costumam prever as soluções para quebra (inadimplência). Normalmente ocorre a aplicação de multas e juros que, quando não pagos espontaneamente, são cobrados judicialmente (ações de cobrança e de execução de dívidas).

FORMS:

1. Relacione as afirmações com os conceitos dos princípios gerais dos contratos:

2.I. Um contrato em regra só gera efeitos entre as partes. Os efeitos não atingem terceiros.

(2 Pontos)

Autonomia da Vontade

Força obrigatória (pacta sunt servanda)

Relatividade dos efeitos dos contratos

Função Social do Contrato

Boa Fé Objetiva

3.I. O contrato é obrigatório e uma vez celebrado faz lei entre as partes.

(2 Pontos)

Autonomia da Vontade

Força obrigatória (pacta sunt servanda)

Relatividade dos efeitos dos contratos

Função Social do Contrato

Boa Fé Objetiva

4.I. É o núcleo do contrato e representa o consentimento das partes, que devem ter total liberdade para contratar e para estipular as cláusulas.

(2 Pontos)

Autonomia da Vontade

Força obrigatória (pacta sunt servanda)

Relatividade dos efeitos dos contratos

Função Social do Contrato

Boa Fé Objetiva

5.I. Consiste em uma regra de natureza ética interna do contrato e de exigibilidade jurídica que cria obrigações acessórias e paralelas aos princípios de proteção, estabelecendo uma lealdade negocial entre as partes que, entre si, devem lealdade e confiança.

(2 Pontos)

Autonomia da Vontade

Força obrigatória (pacta sunt servanda)

Relatividade dos efeitos dos contratos

Função Social do Contrato

Boa Fé Objetiva

6. O contrato em relação à sociedade gera efeitos, os quais devem respeitar as normas sociais. Pode ser definido como a ética fora do contrato, posto que as partes devem respeitar a coletividade.

(2 Pontos)

Autonomia da Vontade

Força obrigatória (pacta sunt servanda)

Relatividade dos efeitos dos contratos

Função Social do Contrato

Boa Fé Objetiva

Avaliação: 10/10